



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2026-386-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 6 de Abril de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2025-00296240-SI-SDMEYA - Expediente N° 2709/2025 y su acumulado por cuerda N° 3970/2025 - Consulta de Factibilidad: Autorización proyecto de "Urbanización Especial" inmueble sito Hipólito Yrigoyen y Cangallo, Martinez.-

VISTO las Leyes Nacionales Nros. 19.552, 25.675 y 27.566 (y sus respectivas modificatorias), las Leyes Provinciales N° 11.720 y 11.723 (y sus respectivas modificatorias), el Decreto-Ley Provincial N° 8912/1977 (y sus modificatorias), el Código de Ordenamiento Urbano (texto ordenado por Decreto N° 2076/2022; en adelante, el "C.O.U"), el Código de Edificación (texto ordenado por Decretos Nros. 2952/2009 y 1498/2010, y modificado por Ordenanza N° 8737 y Decreto modificatorio N° 1617/2014, convalidado por Ordenanza N° 8795), las Ordenanzas Nros. 6610, 6631, 7707, 7674 (y su modificatoria N° 7709; texto ordenado por Decreto N° 3112/2000) y 9385; los Decretos Nros. 972/1989, 501/2010, 1618/2014 y 723/2025, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00296240-SI-SDMEYA, el Expediente N° 2709/2025 y su acumulado por cuerda N° 3970/2025; y

CONSIDERANDO:

Que, por Expediente N° 2709/2025, tramita la consulta de construcción y pedido de factibilidad para la Urbanización Especial mixta con destino "Vivienda Unifamiliar Agrupada, Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Oficinas", presentada con fecha 7 de mayo de 2025 por el Sr. Hugo Néstor Galluzzo, en carácter de apoderado del Sr. Daniel Eduardo Sielecki, en un inmueble de titularidad de éste último, sito con frente a las calles Hipólito Yrigoyen y Cangallo de la localidad de Martínez, identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección C, Fracción II, Parcela 1c, jurisdicción de este Partido;

Que asimismo, en el marco del Expediente N° 3970/2025, tramitó lo atinente a la Evaluación de Impacto Ambiental relativa a dicha consulta de factibilidad;

Que el predio, anteriormente de propiedad de Telecom Argentina S.A., tenía como destino depósitos y oficina, conforme el último plano de ampliación (tramitado por Expediente N° 14.715/2007), encontrándose actualmente abandonado, deteriorado y fuera de uso;

Que dicho inmueble se encuentra conformado por una parcela irregular de gran tamaño que cuenta con una superficie

total de treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados (32.942,89m²), con frente a las calles Hipólito Yrigoyen y Cangallo -denominada en el pasado H. Dunant- y linderos con las manzanas 83, 84 y 94 y Fracción II, y se encuentra emplazado en una zona calificada como ID - Radio 5 (Industrial Dominante), resultando de aplicación, por su escala y características, el encuadre normativo de “Urbanización Especial” previsto en el artículo 1.2.1.1, apartados A “Urbanización Especial para conjunto habitacionales” y B “Urbanización Especial para conjuntos no habitacionales”, del C.O.U.;

Que el proyecto presentado consiste en la reconversión integral de dicho predio, configurando la propuesta una oportunidad para su transformación hacia un desarrollo urbano de usos mixtos que contribuya a dinamizar el área, mejorar la calidad del entorno y optimizar el aprovechamiento del suelo;

Que, a los fines de su ejecución, la parcela de origen requiere ser objeto de subdivisión, previéndose a tal efecto cesiones voluntarias destinadas al uso público, así como la apertura, y consecuente prolongación, de las calles Rodríguez Peña y Emilio Frers; de lo cual resultará la conformación de dos (2) nuevas manzanas, que, al solo efecto identificadorio, se denominan en el presente como manzanas 1 y 3, en tanto la numeración catastral definitiva será asignada una vez visados y aprobados los planos de mensura y cesión por el Departamento Mensura de Tierras de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, y de dos (2) nuevas parcelas que se incorporarán a las manzanas 83 y 84;

Que, en la futura manzana 1, con frente a las calles Cangallo, Monseñor Larumbe y a la futura prolongación de las calles Rodríguez Peña y Emilio Frers, se prevé su subdivisión en dos (2) parcelas, proyectándose en una de ellas la construcción de un edificio con destino a vivienda multifamiliar, en tanto que la restante será destinada a reserva de espacio verde y equipamiento comunitario, dando origen a una plaza en beneficio de la comunidad;

Que, por su parte, en la futura manzana 3, con frente a las calles Hipólito Yrigoyen, Cangallo y a la futura prolongación de las calles Rodríguez Peña y Emilio Frers, se proyecta el desarrollo de tres (3) edificios, dos (2) de ellos con destino a locales comerciales y oficinas, y el restante destinado a vivienda multifamiliar y estudios profesionales;

Que, asimismo, en las futuras parcelas emplazadas en las manzanas 83 y 84 se proyecta, respectivamente, el desarrollo de un conjunto de vivienda unifamiliar agrupada y la construcción de un edificio con destino a vivienda multifamiliar;

Que en virtud de la presentación realizada y la Evaluación de Impacto Ambiental, acompañada a fs. 2 a 109 del Expediente N° 3970/2025, tomó intervención la Dirección General de Ordenamiento Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, mediante los Informes Técnicos IF-2026-00092920-SI-DGOU, glosado en el Expediente N° 2709/2025 a fs. 87/104, y el IF-2026-00086425-SI-DGOU, glosado en el Expediente N° 3970/2025 a fs. 330/336;

Que, del Informe Técnico IF-2026-00092920-SI-DGOU surge que, para la ejecución del proyecto y a fin de asegurar la continuidad de la trama urbana, el desarrollador deberá proceder a la cesión gratuita al dominio público municipal —conforme lo establecido en los artículos 1.2.1.1 “Urbanizaciones Especiales”, inciso 11, y 1.2.3.2 “Apertura de Calles y Cesión de Ochavas” del C.O.U.— de una superficie de cinco mil quinientos cuatro metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados (5.504,64 m²), destinada exclusivamente a la apertura y prolongación de las calles Emilio Frers y Rodríguez Peña;

Que, asimismo, el inmueble se encuentra afectado por los ensanches previstos sobre las calles Hipólito Yrigoyen y

Cangallo, conforme lo dispuesto en el artículo 1.2.4.1, incisos 1, 2 y 3 del C.O.U., por lo que deberán efectuarse cesiones voluntarias y gratuitas a favor del Municipio, consistentes en una superficie de cuatrocientos ochenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados (489,51 m²) para el ensanche de la calle Cangallo, de cuarenta y ocho metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados (48,32 m²) para el ensanche de la calle Hipólito Yrigoyen, y de treinta y nueve metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados (39,86 m²) destinadas a ochavas, conforme lo establecido en el artículo 1.2.3.2 “Apertura de Calles y Cesión de Ochavas” del C.O.U., debiendo asimismo contemplarse las medidas de mitigación y demás observaciones formuladas en el Informe Técnico de la Subsecretaría de Movilidad (IF-2025-00358332-SI-SSMOV), obrante en el Expediente N° 3970/2025 a fs. 325;

Que, adicionalmente, deberá efectuarse una cesión de aproximadamente mil seiscientos cuarenta y siete metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados (1.647,14 m²) destinada a equipamiento comunitario, equivalente al cinco por ciento (5%) exigido para zona industrial, conforme lo establecido en el Decreto-Ley Provincial N° 8912 y su reglamentario Decreto N° 1549/83, artículo 56 inciso c), así como una cesión voluntaria de mil novecientos noventa metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados (1.990,73 m²), en los términos del artículo 1.2.4.1 “Calles a ensanchar”, inciso 8 del C.O.U., requerida por razones de interés público y destinada a incrementar la superficie de reserva de espacio público. En virtud de ello, las superficies afectadas a equipamiento comunitario y a reserva de espacio público darán origen a una plaza para el uso y disfrute de la comunidad;

Que, por su parte, la Dirección General de Ordenamiento Urbano verificó que la parcela cuenta con un plano de mensura N° 97-166-85 de zona de electroducto (conforme la Ley Nacional N° 19552 y sus modificatorias) registrando una superficie afectada a servidumbre de cincuenta y cinco metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados (55,62m²), la cual, junto con la cámara transformadora existente, se ubican actualmente sobre los sectores de terreno destinados a cesión al dominio público, por lo que dicho sector deberá ser desafectado, debiendo procederse a la reubicación de la cámara y del electroducto, previa gestión y tramitación por parte del desarrollador ante las autoridades competentes;

Que la citada Dirección General señala que las cesiones obligatorias y voluntarias a efectuarse en forma gratuita implicarán una reducción aproximada de la superficie de la parcela de origen de nueve mil setecientos veinte metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados (9.720,20 m²), los cuales serán incorporados al dominio municipal con destino al desarrollo de una plaza y al ensanche y prolongación de calles públicas;

Que, de ese modo, la citada Dirección General informa que quedará disponible para el desarrollo del proyecto una superficie remanente total de veintitrés mil doscientos veintidós metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados (23.222,69 m²);

Que asimismo, la Dirección General de Ordenamiento Urbano destaca que el proyecto presenta una baja ocupación del suelo, equivalente al treinta y siete por ciento (37%), es decir, ocho mil quinientos veinticuatro metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados (8.524,84m²), todo ello por debajo de los indicadores urbanos establecidos en la Hoja de Zona Id del C.O.U.;

Que, en ese marco, el citado organismo indica que, en virtud de las cesiones al dominio municipal y a la menor ocupación del suelo (Factor de Ocupación del Suelo -FOS-) propuesta por el proyecto, priorizando la conformación de espacios libres y parquizados, se aplican los mecanismos previstos en el artículo 1.2.4.1 inciso 8 del C.O.U., relativos a incrementos asociados a cesiones voluntarias, así como lo dispuesto en el artículo 1.1.2.6 sobre

"Interpretación de Casos Particulares" del C.O.U., incrementando de esta manera el Factor de Ocupación Total (FOT);

Que en tal sentido, dicha Dirección General informa que el proyecto presentado propone concentrar y distribuir el Factor de Ocupación Total (FOT), entre las distintas manzanas y parcelas resultantes, priorizando aquellas destinadas a vivienda multifamiliar y usos comerciales, y restringiendo dicho indicador sobre la superficie de la parcela destinada a vivienda unifamiliar agrupadas, verificándose, de esa manera, el cumplimiento de dicho indicador;

Que, además, la cantidad de espacio de estacionamiento previsto, las cocheras de cortesía para proveedores y público general, y los nuevos espacios de estacionamiento en la vía pública permitirán absorber la eventual demanda adicional que pudiera generarse;

Que, finalmente, del Informe Técnico de la Dirección General de Ordenamiento Urbano se desprende que el proyecto generará múltiples beneficios urbanos. En efecto, producto de las cesiones al espacio público, de la resolución de la trama vial y de la integración de nuevas manzanas al tejido urbano existente, el proyecto contribuye a la consolidación y regeneración urbana del área, históricamente ocupada por usos industriales en proceso de transformación, favoreciendo la mixtura de usos, la accesibilidad, la movilidad, la continuidad vial, mayores áreas y superficies absorbentes y el aumento y la mejora del paisaje y los espacios públicos, sumándose una plaza pública y áreas verdes;

Que, en virtud de lo expuesto, la citada repartición, en su Informe Técnico IF-2026-00092920-SI-DGOU, obrante a fs. 87/104 del Expediente N° 2709/2025, concluyó que puede darse curso a la propuesta presentada, sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas previstas en los anexos del presente Decreto, a los fines de la aprobación del proyecto definitivo;

Que, por otra parte, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias) y el artículo 4° y 5° de la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709; T.O. por Decreto Nro. 3132/2000), por las características de la propuesta presentada, se presentó en las actuaciones N° 3970/2025 la Evaluación de Impacto Ambiental para el posterior dictado de la Declaración de Impacto Ambiental;

Que, en consecuencia, en el marco de los artículos 16 y 17 de la Ley Provincial N° 11.723 (y modificatorias), las áreas dependientes de la Secretaría de Planeamiento Urbano dispusieron la publicación de un edicto en el Boletín Oficial N° 1206, con fecha 23 de octubre de 2025, mediante el cual se puso a disposición, a través del sitio web institucional y en la sede del Palacio Municipal, la Evaluación de Impacto Ambiental por un plazo de 30 días hábiles, a los efectos de recibir opiniones de parte de la comunidad;

Que, a su vez, se notificó por cédula a ciento cuarenta y un (141) vecinos comprendidos dentro del área de influencia del emprendimiento, delimitada por las manzanas 62, 66, 70, 81, 82, 83, 84, 92, 93, 99, 100, 101 y 102 de la Circunscripción IV, Sección C, Fracción II;

Que, en el marco de las actuaciones electrónicas N° EX-2025-00296240-SI-SDMEYA, se registró una (1) única presentación, de fecha 5 de diciembre de 2025, incorporada en el Orden N° 2 mediante IF-2025-00296233-SI-SDMEYA, a través de la cual los vecinos del Consorcio de Propietarios Monseñor Larumbe 3151, Manzana 93, Martínez, manifestaron haber tenido debido acceso a la documentación e información relativa al proyecto en tratamiento, señalando que su principal preocupación radica en la adecuada y oportuna provisión de la infraestructura

de servicios, en particular redes de agua, cloacales y pluviales, así como en la prestación de servicios de electricidad y gas y en la gestión de residuos;

Que, dicha presentación fue puesta en conocimiento del desarrollador, mediante notificación fehaciente IF-2025-00309861-SI-SDMEYA, agregada a Orden N° 10;

Que, en su respuesta incorporada mediante IF-2025-00355954-SI-DGOU en el Orden N° 23, el desarrollador aclaró que previo a la obtención del permiso de obra, requerirá a las empresas prestadoras de los servicios mencionados un análisis de factibilidad técnica sobre el proyecto contemplando la capacidad de las redes existentes y las condiciones necesarias para garantizar la provisión de los servicios, y que en caso de ser necesario, realizará las obras de ampliación o extensión de red existente, a fin de asegurar el adecuado y correcto funcionamiento de los servicios del proyecto en cuestión, no afectando a los vecinos ni a la infraestructura existente;

Que dicha respuesta fue debidamente notificada al Consorcio de Propietarios Monseñor Larumbe 3151 – Manzana 93- Martínez, conforme el IF-2025-00357487-SI-SDMEYA, en el Orden N° 17, sin que se registren posteriores presentaciones por parte del Consorcio de Propietarios Monseñor Larumbe 3151 – Manzana 93- Martínez;

Que la Dirección General de Ordenamiento Urbano en su informe técnico N° IF-2026-00086425-SI-DGOU, obrante en las fs. 330/336 del Expediente N° 3970/2025, concluyó que: *“Como resultado de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada, y en el marco de la normativa vigente aplicable a los distintos aspectos de la propuesta, se concluye que los impactos negativos previsibles no revisten entidad suficiente como para desaconsejar la ejecución del proyecto, siempre que se implementen en forma efectiva todas las medidas de mitigación, modificación y optimización recomendadas. Dichas medidas deberán aplicarse tanto en la Etapa de Obra como en la Etapa de Funcionamiento, pudiendo las consideraciones establecidas ser reajustadas ante eventuales conflictos o nuevas situaciones que se detecten durante el desarrollo de ambas etapas. (...)”*;

Que, con todo ello, se convocó al Comité de Evaluación de Impactos Ambientales, a los efectos de que interviniera dentro de la competencia que le fuera asignada por los artículos 7°, 8° y 9° de la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709; T.O. por Decreto Nro. 3132/2000);

Que, en su integración actualizada a la nueva estructura municipal, el Comité se encuentra conformado por la Secretaría de Planeamiento Urbano, el Director Ejecutivo de la Agencia de Control de San Isidro, el Subsecretario de Planeamiento Urbano, el Director General de Habilitaciones y Permisos y la Directora de Catastro;

Que, de dicha intervención, surge que el Comité, mediante Acta identificada como Informe de Firma Conjunta N° IF-2026-00095803-SI-SECPDU, de fecha 2 de marzo de 2026, obrante a fs. 337/340 del Expediente N° 3970/2025, consideró procedente otorgar la aptitud ambiental al proyecto y autorizar la ejecución de las obras, sujeta al cumplimiento de los condicionamientos urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos establecidos por las áreas técnicas intervinientes;

Que la Subsecretaría de Planeamiento Urbano a los efectos de emitir un único acto administrativo, dispuso la acumulación por cuerda del Expediente N° 3970/2025 al Expediente N° 2709/2025, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 910/1998, reglamentario del artículo 45 de la Ordenanza General N° 267/1980, toda vez que se propicia una decisión final única de factibilidad, sujeta a diversas condiciones, entre ellas ambientales;

Que, en virtud de todo lo expuesto, la Secretaría y la Subsecretaría de Planeamiento Urbano elevaron el correspondiente proyecto de acto administrativo;

Que, llamada a intervenir, la Subsecretaría Legal y Técnica emitió el dictamen de su competencia, destacando que la evaluación de impacto ambiental presentada reúne las características requeridas por la Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias) y la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709; T.O. por Decreto N° 3132/2000), como así también que se le ha dado difusión suficiente al proyecto, a la citada evaluación y a la invitación a la ciudadanía a formular observaciones al mismo, tanto a través del Boletín Oficial, el sitio web municipal y a los vecinos próximos a las obras proyectadas, en línea con las exigencias del artículo 7° del Acuerdo de Escazú (Ley Nacional N° 27.566) y de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General de Ambiente Nacional N° 25.675;

Que, en virtud de todo lo expuesto, evaluada la propuesta conforme a la normativa vigente, los organismos técnicos intervinientes consideraron que, sujeto al cumplimiento de los requisitos ambientales, urbanísticos, de funcionamiento y administrativos que mediante el presente se establecen, corresponde otorgar la factibilidad solicitada y emitir la aptitud ambiental de Evaluación de Impacto Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, resultando procedente el dictado del acto administrativo pertinente;

Que las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Sr. Daniel Eduardo Sielecki (DNI N° 92.190.294) a realizar el proyecto de “Urbanización Especial” con destino Vivienda Multifamiliar, Vivienda Unifamiliar Agrupada, Locales Comerciales y Oficinas, en el predio ubicado con frente a las calles Hipólito Yrigoyen y Cangallo, localidad de Martínez, nombrado catastralmente como Circunscripción IV, Sección C, Fracción II, Parcela 1c, sujeto al estricto cumplimiento del “Anexo I - Condiciones de Factibilidad” (IF-2026-00130733-SI-SECPDU), el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar la Aptitud Ambiental para la realización de las obras de carácter privado, constituyendo el presente la Declaración de Impacto Ambiental en los términos del artículo 20 inciso b) de la Ley Provincial N° 11.723 (y sus modificatorias) y de los artículos 3° y 4° de la Ordenanza N° 7674 (y su modificatoria N° 7709; T.O. por Decreto N° 3132/2000), sujeta al cumplimiento del “Anexo II - Condicionantes de la Aptitud Ambiental” (IF-2026-00130730-SI-SECPDU), el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 3°.- Condicionar lo dispuesto en los artículos 1° y 2° al cumplimiento del “Anexo III - Condiciones de Funcionamiento” (IF-2026-00130727-SI-SECPDU) y del “Anexo IV - Condiciones Administrativas y de Gestión” (IF-2026-00130726-SI-SECPDU), los cuales forman parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 4°.- Instruir a la Dirección General de Ordenamiento Urbano a notificar por correo electrónico, junto con el presente Decreto y sus Anexos, la liquidación de los “Derechos de Construcción”, conforme lo dispuesto en el artículo 15, apartados A5 y A9 de la Ordenanza Impositiva N° 9415 y el Capítulo VI de la Ordenanza Fiscal N° 9414,

y condicionar la ejecutoriedad del presente Decreto al efectivo pago de los mismos, en un plazo perentorio de diez (10) días hábiles.-

ARTÍCULO 5°.- Condicionar la vigencia del presente Decreto a la presentación de toda la documentación pertinente para el otorgamiento del Permiso de Construcción, dentro de un plazo perentorio de ciento ochenta (180) días hábiles.-

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2026.04.06 11:48:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.04.06 21:31:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro